

18 มค. 2566

(ต. ๒๒.๑)

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๕๙/๒๕๖๔
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๐๓๒/๒๕๖๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ระหว่าง { การประปานครหลวง

ผู้ฟ้องคดี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซฮอต อินเตอร์โปปี้ ที่ ๑
นางสาวพลอยพรรณ วงศ์วาทีน ที่ ๒
นางวรรณิ วีระเชื้อ ที่ ๓
นายคมชาย วรินทร์เวช ที่ ๔

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำ
ที่ ๑๙๔๙/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่ ๑๘๘๔/๒๕๖๓

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาเลขที่ สสสภ.จท. ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ทำงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ/หมู่บ้าน บริษัท ทริฟเวนท์ แอสเซ็ท ๒ จำกัด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา
รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ในราคาจ้างเป็นจำนวนเงิน ๕๗๑,๙๑๘ บาท โดยมีข้อตกลงว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดี
แจ้งให้เริ่มงาน ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงาน
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงาน



/ให้แล้วเสร็จ...

ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของวงเงินสัญญา แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท กรณีค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของราคาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ เว้นแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้อนยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมให้ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ฟ้องคดีแจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ในกรณีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ในการทำสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินจำนวน ๒๘,๕๕๕.๙๐ บาท มามอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลังจากทำสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีมอบต้นฉบับสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำไปชำระภาษีอากร และมีหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งคืน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ส่งคืนต้นฉบับสัญญาดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๔๐-๓-๑/๖๗๓๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มทำงานตามสัญญา ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะครบกำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน ตามสัญญาในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่ปรากฏว่าก่อนครบกำหนดดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการวางท่อเหล็กเหนียว เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มิลลิเมตร บนไหล่ทางเดินความยาว ๘๔ เมตร แล้วเสร็จ แต่ไม่วางท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มิลลิเมตร ในคูน้ำความยาว ๔๕๖ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๔๐-๓-๑/๙๐๐๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำประปาใช้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๒๒๓๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/พร้อมทั้ง...

พร้อมทั้งแจ้งค่าเสียหายและค่าปรับ และสงวนสิทธิการเรียกค่าเสียหายอื่น ในระหว่าง การดำเนินการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำงานวางท่อต่อให้แล้วเสร็จ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำ ผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องวางท่อปรับปรุงกำลังน้ำตามแบบ เลขที่ ๕๕ - ๐๑ - ๐๔๑ - ๖๐ งานวางท่อประปา เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร ผู้ฟ้องคดีจึงอนุมัติ จัดจ้างบริษัท บุญพิศลักษณ์การช่าง จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการโดยวิธีตกลงราคาและทำสัญญาจ้าง ตามสัญญาเลขที่ สสสภ.จล. ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในราคาจ้างจำนวน ๖๐,๖๘๘ บาท โดยบริษัท บุญพิศลักษณ์การช่าง จำกัด ได้เบิกวัสดุจากผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินการ ตามสัญญาดังกล่าว ดังนี้ ท่อ PB เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๒๐ มิลลิเมตร มูลค่า ๙๔,๑๒๐ บาท แคล้มปรีดท่อ AC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ x ๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๘๗๐ บาท ข้อต่อตรง PB เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ชุด มูลค่า ๑,๔๔๐ บาท ข้อต่อตรง ด้านหนึ่งเกลียวนอก PB เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๓๐๗ บาท ข้อต่อ PB เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๓๐๔ บาท และฝาดูท่อ PB เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๓๐๔ บาท รวมมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการวางท่อเป็นเงินจำนวน ๙๗,๑๘๙ บาท ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ และรับเงินค่าจ้างจำนวน ๖๐,๖๘๘ บาทจากผู้ฟ้องคดีแล้ว รวมค่าใช้จ่ายในการวางท่อ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๗,๘๗๗ บาท

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจนผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบค่าปรับและค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนี้ (๑) ค่าปรับตามสัญญา ข้อ ๑๗ ในอัตราวันละ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒๔ วัน เป็นเงินจำนวน ๑๒,๔๐๐ บาท (๒) ค่าเสียหายจากการติดตั้งท่อประปา เป็นเงินจำนวน ๑๕๗,๘๗๗ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับและค่าเสียหายจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๐,๒๗๗ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหลักประกันสัญญา จำนวน ๒๘,๕๕๕.๙๐ บาท คงเหลือค่าปรับและค่าเสียหาย จำนวน ๑๔๑,๖๘๑.๑๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๒/๓๓๗๕๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครบกำหนดชำระหนี้ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบ ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๔๑,๖๘๑.๑๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นับถึงวันฟ้อง (วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑) จำนวน ๓๑๔ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๙,๑๔๐.๕๔ บาท รวมเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๘๒๑.๖๔ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี



/ของต้นเงิน...

ของต้นเงินจำนวน ๑๔๑,๖๘๑.๑๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจดทะเบียนออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งนับถึงวันฟ้องยังไม่เกินสองปี จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชำระเงินจำนวน ๑๕๐,๘๒๑.๖๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๔๑,๖๘๑.๑๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชำระค่าฤชาธรรมเนียมศาลในอัตราอย่างสูงแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ทำคำให้การยื่นต่อศาล

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้การว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นหน่วยงานทางปกครองซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสัญญาลักษณะจ้างแรงงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเอกชนรับจ้างผู้ฟ้องคดีวางท่อประปา โดยเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานตามสัญญา สัญญาดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน บริการสาธารณะ หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จึงไม่ใช่สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า มีกรณีต้องพิจารณาก่อนว่า คดีอยู่ในอำนาจของศาลปกครองหรือไม่ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สำหรับสัญญาเลขที่ สสสภ.จท. ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ทำงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง โครงการ/หมู่บ้าน บริษัท ทริฟเวนท์ แอ็สเซ็ท ๒ จำกัด ตำบลบางโกล้ง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา



/ฝ่ายหนึ่งคือ...

ฝ่ายหนึ่งคือผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของการจัดส่งน้ำประปาให้แก่ประชาชนอันเป็นการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคซึ่งเป็นภารกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดี สัญญาดังกล่าวจึงเป็น “สัญญาทางปกครอง” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดสัญญาข้างต้น เนื่องจากไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจดทะเบียนออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ยังไม่เกินสองปี ชำระเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

คดีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือไม่ เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มทำงานตามสัญญา ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มทำงาน แต่เมื่อครบกำหนดดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงทำงานไม่แล้วเสร็จ จึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นฝ่ายกระทำผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามข้อ ๗ ของสัญญาเลขที่ สสสภ.จท. ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส่วนจำนวนเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ นั้น เมื่อหลังจากครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการตามสัญญาไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาในการที่จะบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของวงเงินสัญญา แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท นับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา คือ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา จำนวน ๑๑๔ วัน เมื่อวงเงินตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน ๕๗๑,๙๑๘ บาท คิดเบี้ยปรับรายวัน อัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของวงเงินสัญญา เท่ากับ ๕๗.๑๙ บาท ซึ่งต่ำกว่า ๑๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดี



/จึงมีสิทธิ...

จึงมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นรายวันไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๗ ของสัญญา การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒๔ วัน เป็นเงินจำนวน ๑๒,๔๐๐ บาท ไม่อาจรับฟังได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับจำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๗ ของสัญญาพิพาท

สำหรับในประเด็นค่าเสียหาย นั้น หลังจากบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำ ผู้ฟ้องคดีจำเป็นต้องวางท่อปรับปรุงกำลังน้ำตามแบบเลขที่ ๕๕ - ๐๑ - ๐๔๑ - ๖๐ วางท่อประปาเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร ผู้ฟ้องคดีจึงว่าจ้างบริษัท บุญพิศลย์การช่าง จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ สสสภ.จล. ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในราคาจ้างจำนวน ๖๐,๖๘๘ บาท โดยบริษัท บุญพิศลย์การช่าง จำกัด เบิกวัสดุอุปกรณ์จากผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินการตามสัญญาดังกล่าว ดังนี้ ท่อ PB เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๒๐ มิลลิเมตร มูลค่า ๙๔,๑๒๐ บาท แคล้มป์รัดท่อ AC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ x ๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๘๗๐ บาท ข้อต่อตรง PB เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ชุด มูลค่า ๑,๔๔๐ บาท ข้อต่อตรงด้านหนึ่งเกลียวนอก PB เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๓๐๗ บาท ข้อต่อ PB เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๓๐๔ บาท และฝาดูดท่อ PB เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๓๐๔ บาท รวมมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ในการวางท่อจำนวน ๙๗,๑๘๙ บาท ซึ่งบริษัท บุญพิศลย์การช่าง จำกัด ดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จและรับเงินค่าจ้างจากผู้ฟ้องคดีแล้ว รวมค่าใช้จ่ายในการวางท่อเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๗,๘๗๗ บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการวางทื่อดังกล่าวถือเป็นกรณี queผู้ฟ้องคดีต้องว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามสัญญา ค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายให้แก่บริษัท บุญพิศลย์การช่าง จำกัด และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่บริษัท บุญพิศลย์การช่าง จำกัด เบิกจ่ายจากผู้ฟ้องคดีเพื่อใช้ในการดำเนินการวางท่อตามสัญญาดังกล่าว จึงเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๘ ของสัญญา และมาตรา ๒๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าเสียหายจำนวน ๑๕๗,๘๗๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าปรับจำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท และค่าเสียหายจำนวน ๑๕๗,๘๗๗ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๙,๒๗๗ บาท และ



/เมื่อผู้ฟ้องคดี...

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิริบหลักประกันสัญญาจำนวน ๒๘,๕๙๕.๙๐ บาท คงเหลือจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระจำนวน ๑๔๐,๖๘๑.๑๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงต้องชำระค่าเสียหายภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยผิดนัดของต้นเงิน จำนวน ๑๔๐,๖๘๑.๑๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จนถึงวันฟ้องคดี คือวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓๑๕ วัน คิดเป็นดอกเบี้ย จำนวน ๙,๑๐๕.๗๓ บาท รวมเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย จำนวน ๑๔๙,๗๘๖.๘๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้จำนวน ๑๔๙,๗๘๖.๘๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๔๐,๖๘๑.๑๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนตามมาตรา ๑๐๗๗ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เมื่อปรากฏว่าขณะทำสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจดทะเบียนออกจากการเป็นหุ้นส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งนับแต่วันที่จดทะเบียนออกจากการเป็นหุ้นส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงวันฟ้องคดีนี้ยังไม่พ้นกำหนดสองปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องรับผิดชอบหนี้ตามสัญญาพิพาท ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่ตนออกจากการเป็นหุ้นส่วนตามมาตรา ๑๐๖๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระหนี้จำนวน ๑๔๙,๗๘๖.๘๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๔๐,๖๘๑.๑๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาลแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอถือเอาคำให้การ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นส่วนหนึ่งของคำอุทธรณ์และเพิ่มเติมว่า ตามสัญญาเลขที่ สสสภ.จท. ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาทั้งหมดเป็นของ



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเอกชน เป็นผู้รับจ้างที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างให้ดำเนินการวางท่อประปา สัญญาพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นลักษณะจ้างแรงงาน โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานตามสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการ กรณีจึงไม่ใช่สัญญาทางปกครองอันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นอุทธรณ์ที่ไม่มีสาระและน้ำหนักเพียงพอที่จะลบล้างคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เนื่องจากเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่ชัดเจน ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่าคลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องในประเด็นใด อย่างไร เพียงแต่กล่าวอ้างว่า วัสดุสำหรับการก่อสร้างตามสัญญาเป็นของผู้ฟ้องคดี และขอถือเอาคำให้การฉบับวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นส่วนหนึ่งของอุทธรณ์ แต่ไม่ได้ยกข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะสนับสนุนให้เห็นชัดเจนว่า เมื่อวัสดุอุปกรณ์เป็นของผู้ฟ้องคดีแล้ว จะทำให้นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลายเป็นสัญญาจ้างแรงงานได้อย่างไร จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบตามนัยมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติการปราบปรามการทวงถาม พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปาผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาในเขตท้องที่ดังกล่าว สัญญาพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องบริเวณโครงการ/หมู่บ้าน บริษัท ทริฟเวนท์ แอสเซท ๒ จำกัด ซึ่งเป็นการจัดให้มีสาธารณูปโภคแก่ประชาชนให้มีน้ำประปาใช้สำหรับอุปโภค บริโภค ตามภารกิจหลักของผู้ฟ้องคดี นอกจากนั้น ลักษณะของสัญญาพิพาทเป็นสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีใช้อำนาจของรัฐเข้าทำสัญญาและมีอำนาจเหนือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเอกชน สัญญาพิพาทจึงเป็นสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อ้างว่า สัญญาพิพาทเป็นสัญญาจ้างแรงงาน นั้น เมื่อพิจารณาจากถ้อยคำในสัญญาได้ระบุถึงสถานะของคู่สัญญาไว้ชัดเจน โดยผู้ฟ้องคดี



/มีฐานะ...

มีฐานะเป็น “ผู้ว่าจ้าง” ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็น “ผู้รับจ้าง” อันเป็นการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาตามสัญญาจ้างทำของ นอกจากนั้น ในข้อกำหนดของสัญญา ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีอำนาจในการบังคับบัญชาสั่งการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญา เพียงแต่มีอำนาจควบคุมให้เป็นไปตามสัญญาเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างผู้มีวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา และข้อ ๑๗ ของสัญญา กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหากไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงเห็นได้ว่าสัญญาพิพาทเป็นสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีมุ่งหมายที่ผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจบังคับบัญชาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น สัญญาพิพาทจึงไม่ได้เป็นสัญญาจ้างแรงงานตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กล่าวอ้างแต่อย่างใด

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนและคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานก่อสร้างทางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง โครงการ/หมู่บ้าน บริษัท ทริฟเวนท์ แอสเซ็ท ๒ จำกัด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ตามสัญญาเลขที่ สสสภ.จท. ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๕๗๑,๙๑๘ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้เริ่มงาน และในการทำสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน ๒๘,๕๙๕.๙๐ บาท มามอบให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๔๐-๓-๑/๖๗๓๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มทำงานตามสัญญาในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน โดยสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หลังจากนั้น เมื่อระยะเวลา



/ก่อสร้าง...

ก่อสร้างจะสิ้นสุด ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๔๐-๓-๑/๙๐๐๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญา พร้อมขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับตามสัญญาเนื่องจากทำงานล่าช้า ต่อมา เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังทำงานตามสัญญาไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๒๒๓๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำในระหว่างที่ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน ผู้ฟ้องคดีจึงว่าจ้างบริษัท บุญพิศลย์การช่าง จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อปรับปรุงกำลังน้ำตามแบบเลขที่ ๕๕ - ๐๑ - ๐๔๑ - ๖๐ งานวางท่อประปาเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร เพื่อปรับปรุงกำลังน้ำบริเวณชุมชนเลียบบคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาเลขที่ สสสภ.จล. ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งบริษัท บุญพิศลย์การช่าง จำกัด ดำเนินงานตามสัญญาแล้วเสร็จและรับเงินค่าจ้างจากผู้ฟ้องคดีเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจนทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องบอกเลิกสัญญาดังนี้ (๑) ค่าปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญาพิพาท ในอัตราวันละ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันผิดสัญญาจนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญา จำนวน ๑๒๔ วัน รวมเป็นเงิน ๑๒,๔๐๐ บาท (๒) ค่าเสียหายจากการที่ต้องว่าจ้างบริษัท บุญพิศลย์การช่าง จำกัด ดำเนินการติดตั้งท่อประปาชั่วคราว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มิลลิเมตร เพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน รวมเป็นเงินค่าท่อ ค่าอุปกรณ์ และค่าจ้างวางท่อ จำนวน ๑๕๗,๘๗๗ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับและค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๗๐,๒๗๗ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๒/๓๓๗๕๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินแก่ผู้ฟ้องคดี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้รับหลักประกันเงินสดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๒๘,๕๙๕.๙๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงิน กปน. เลขที่ A๙๑๐๒๑๓๐๑๑๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้ว คงเหลือค่าปรับและค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบจำนวน ๑๔๑,๖๘๑.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้รับจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจดทะเบียนออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการยังไม่เกินสองปี จึงต้องร่วม



/รับผิดชอบ...

รับผิดชอบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินจำนวน ๑๕๐,๘๒๑.๖๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๔๑,๖๘๑.๑๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าฤชาธรรมเนียมศาลในอัตราอย่างสูงแทนผู้ฟ้องคดี ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน จำนวน ๑๔๙,๗๘๖.๘๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๔๐,๖๘๑.๑๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาล แต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า สัญญา เลขที่ สสสภ.จท. ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และการกำหนดคำนิยามตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ นั้น ได้กำหนดให้ สัญญาทางปกครอง หมายความว่า สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำการ แทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มี สิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงาน ทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการ หรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมี ลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการ ทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล ดังนั้น หากสัญญาใดเป็นสัญญาที่หน่วยงาน ทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐมุ่งผูกพันตนกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งด้วยใจสมัคร บนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค และมีได้มีลักษณะเช่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สัญญานั้นย่อมเป็น สัญญาทางแพ่ง



/เมื่อผู้ฟ้องคดี...

เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ผู้ฟ้องคดีตกลงว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ทำงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องโครงการ/หมู่บ้าน บริษัท ทริฟเวนท์ แอ็สแซท์ ๒ จำกัด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในพื้นที่สำนักงานประปาสทศวรรษภูมิ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้สำหรับอุปโภค บริโภค ตามสัญญาเลขที่ สสสภ.จท. ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สัญญาดังกล่าว จึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นสัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค อันเป็นสัญญาทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อคดีนี้ ตามสัญญาพิพาทกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน คือ ต้องแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ มท ๕๔๔๐-๓-๑/๙๐๐๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีจึงมี หนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๑/๒๒๓๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งบอกเลิก สัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างบริษัท บุญพิศลักษณ์การช่าง จำกัด ตามสัญญาเลขที่ สสสภ.จล. ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้ดำเนินการ ก่อสร้างงานในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังทำงานไม่แล้วเสร็จนั้น ในราคาค่าจ้างและค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงินจำนวน ๑๕๗,๘๗๗ บาท จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๑-๑.๒/๓๓๗๕๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับตามสัญญารวมทั้ง ค่าใช้จ่ายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ทำงานในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๗๐,๒๗๗ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหลักประกันสัญญาไว้ จำนวน ๒๘,๕๕๕.๙๐ บาท จึงคงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๔๑,๖๘๑.๑๐ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินจำนวน



/๑๕๐,๘๒๑.๖๔ บาท...

๑๕๐,๘๒๑.๖๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๔๑,๖๘๑.๑๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ ศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานตามสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการ สัญญาพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีลักษณะเป็นการจ้างแรงงาน ไม่ใช่สัญญา ทางปกครองอันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง จึงฟังไม่ขึ้น

โดยที่ข้อเท็จจริงยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญา ต้องรับผิดชอบใช้ค่าปรับ จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท และค่าเสียหายอันเป็น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้ทำงานในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามสัญญา จำนวน ๑๕๗,๘๗๗ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๖๙,๒๗๗ บาท เมื่อหักหลักประกันสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีรับไว้ จำนวน ๒๘,๕๙๕.๙๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้อง ชำระเงิน ๑๔๐,๖๘๑.๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึง วันฟ้องคดี จำนวน ๓๑๕ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๙,๑๐๕.๗๓ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๔๙,๗๘๖.๘๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๓ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๗ ถ้าจะต้องเสีย ดอกเบี้ยแก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันขัดแย้ง ให้ใช้อัตรา ร้อยละสามต่อปี อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลัง พิจารณาทบทวนทุกสามปีให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์” มาตรา ๔ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่ม ร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วย กฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น...” มาตรา ๖ บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๗



/แห่งประมวล...

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ และมาตรา ๗ บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ โดยผลบังคับของพระราชกำหนดดังกล่าว ดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับ ยังคงคิดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินที่ต้องชำระ ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป ต้องคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินที่ต้องชำระ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๔๐,๖๘๑.๑๐ บาท นับแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันก่อนที่พระราชกำหนดดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และดอกเบี้ยผิดนัดของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๑๔๙,๗๘๖.๘๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๔๐,๖๘๑.๑๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งนี้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืบหน้าธรรมเนียมศาล แต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองชั้นต้นเห็นฟ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน จำนวน ๑๔๙,๗๘๖.๘๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๔๐,๖๘๑.๑๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนด



/โดยพระราชกฤษฎีกา...

โดยพระราชกฤษฎีกาตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔
 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของ
 ศาลปกครองชั้นต้น

นายไชยเดช ตันติเวสส
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

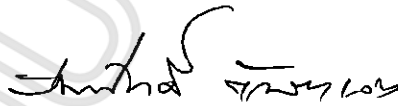
นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานแผนกคดีวิธีवादล้ม
 ในศาลปกครองสูงสุด



นายอนุสรณ์ ธีระภักทรานันท์
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมศักดิ์ ตันตเลขา
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

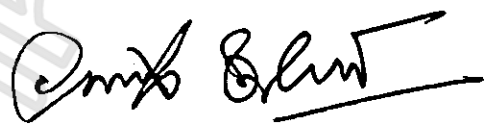


ตุลาการผู้แถลงคดี : นายปิยะ ปะดังทา

มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด
 กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ. ๕๙/๒๕๖๔ หมายเลขแดงที่ ๑. ๑๐๓๒ /๒๕๖๔ ได้ทำคำพิพากษาโดย นายอนุสรณ์ อีระภักทรานันท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษา แต่เนื่องจาก นายอนุสรณ์ อีระภักทรานันท์ พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๓๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายวรพจน์ วิสฤตพิชญ์)
ประธานศาลปกครองสูงสุด